

1501658-42.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RICARDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

THIAGO RICARDO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, ao que consta, no dia no dia 15 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501658-42.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501658-42.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RICARDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

THIAGO RICARDO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque, ao que consta, no dia no dia 15 de julho de 2022, por volta das 11h40min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 1 - Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 62 (sessenta e duas) porções de Maconha, 46 (quarenta e seis) supositórios de Cocaína, 59 (cinquenta e nove) porções de Cocaína, 188 (cento e oitenta e oito) porções de Crack e 17 (dezesete) porções de k2, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls.52), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 60/61).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Relatou que foi ao local para adquirir drogas, pois é usuário. O traficante ocorreu e jogou a sacola. Por curiosidade, a pegou, momento em que foi abordado pelos milicianos.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais civis Rogeri e Claudio, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que receberam informação anônima que no local dos fatos - conhecido ponto de traficância - havia um indivíduo comercializando drogas. O denunciante, inclusive, mencionou as características físicas do traficante. Assim, se deslocaram até a frente do fórum e avistaram o acusado. Passaram a observá-lo e verificaram que Thiago recebia dos usuários dinheiro, em seguida lhes entregava a droga que estava em uma mochila. Abordado, foram encontradas dentro da referida mochila 62 porções de Maconha, 46 supositórios de Cocaína, 59 porções de Cocaína, 188 porções de Crack e 17 porções de k2, além de R\$30,00 (trinta reais) em notas miúdas. Indagado, confessou a traficância no local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, o acusado confessou os fatos.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado, 62 porções de Maconha, 46 supositórios de Cocaína, 59 porções de Cocaína, 188 porções de Crack e 17 porções de k2, além de R\$30,00 (trinta reais) em notas miúdas - o que é compatível com o tráfico de drogas.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 57/58 - Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal. Lei Antitóxicos: 1506748-08.2019.8.26.0228 (0022456-54.2019.8.26.0041) Em 16/07/2019 Sentença Condenatória (Art. 33 § 4º do(a) SISNAD; Reclusão: um ano e oito meses; Trânsito em Julgado para a Defesa). Assim, exaspero a pena em 1/5, passando ao patamar de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado. Ademais disto, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis também lhes são desfavoráveis.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado expressiva quantidade de drogas (62 porções de Maconha, 46 supositórios de Cocaína, 59 porções de Cocaína, 188 porções de Crack e 17 porções de k2), totalizando 372 porções.

Além disto, o acusado também está sendo processado perante a 7ª Vara Criminal, da Comarca da Capital por crime idêntico (Processo 1520344-88.2021.8.26.0228, data dos fatos: 31/08/2021), denotando sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado.

Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas e reincidência) ou subjetiva ( condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do §4, art.33 da Lei de Drogas.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU THIAGO RICARDO DA SILVA, filho de JAZIEL RICARDO DA SILVA e ANDREIA CRISTINA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 06(seis) anos de reclusão, em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA